Rechtsanwalt Lasse von Jagow

10.07.2026 | Geschäftszeichen BZ-ZK-08

Antwort zur Beleganforderung des Insolvenzverwalters

Sehr geehrter Herr von Jagow,

wir übersenden die Unterlagen aus unserem Projektkonto. Für die streitige Nachtragsrechnung von 74.000,00 EUR haben wir keinen Bankauftrag ausgelöst. Unsere Erklärung vom 18. April 2026 war als gemeinsame Bereinigung mit Südspange gedacht. Der Text vom 22. April blieb in unserer Ablage ohne Unterschriften. Eine von Südspange gegengezeichnete Abtretung können wir Ihnen derzeit nicht vorlegen.

Herr Kreiser erinnert, dass der dortige Ansprechpartner die Lösung telefonisch als vernünftig bezeichnet habe. Ob er damit bereits eine rechtlich bindende Erklärung abgeben wollte und durfte, ist zwischen den Beteiligten umstritten. Südspange hat dem schriftlich widersprochen. Die Gesprächsnotizen wurden nicht von beiden Seiten unterschrieben. Wir haben Südspange für einen Forderungserwerb keine 74.000,00 EUR gezahlt.

Unsere Einwendung gegen den Fensterbandnachtrag besteht unabhängig von dieser Abrechnungsfrage. Herr Westhoff durfte Mengen und technische Änderungen koordinieren, aber keine Zusatzkosten in dieser Höhe verbindlich freigeben. Wir prüfen außerdem, ob bestimmte Anschlussbleche bereits zum Hauptauftrag gehörten. Die technische Nutzung der eingebauten Teile bestreiten wir nicht. Eine ausdrückliche Preisgenehmigung durch unsere Geschäftsführung ist nicht dokumentiert.

Der reguläre Betrag von 24.000,00 EUR ist am 11. Mai 2026 gezahlt worden. Er ist auf unserem Konto dem Aufmaß 3 zugeordnet. Wir bitten, ihn nicht nochmals als offenen Betrag zu behandeln. Dieses Schreiben beantwortet Ihre Unterlagenanforderung; es enthält keine Vereinbarung über einen Verjährungsverzicht.

Joris Kreiser